

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Gobernador
Junta de Planificación

9 de noviembre de 2000

Segunda Extensión a la
Consulta Número 99-23-0705-JPU



RESOLUCIÓN

Pontezuela Development, por conducto del arquitecto Estevés Pérez, amparándose en la reglamentación vigente, sometió a la consideración de la Junta de Planificación la Consulta Número 99-23-0705-JPU para la ubicación de un proyecto residencial unifamiliar en una finca con cabida de 18.8529 que radica en el Barrio Mata de Plátano del Municipio de Luquillo.

En consideración a la información obrante en el expediente sometida por la parte proponente, a la información obtenida por la Junta de sus documentos de referencia, tales como pero sin limitarse a estos, mapas topográficos, mapas de zonificación, mapas de zonas susceptibles a inundaciones, estudio de suelos del Servicio de Conservación de Suelos Federal, Sistema de Información Geográfica (G.I.S.) y archivo gráfico esta Junta de Planificación llega a las siguientes:

DETERMINACIONES DE HECHOS

1. Se propone el desarrollo de un proyecto residencial multifamiliar consistente en 206 apartamentos, (95 de tres (3) habitaciones y 191 de dos (2) habitaciones).
2. La finca en que se propone el proyecto radica al final del Boulevard de Luquillo y está delimitada: por el Norte, con el Océano Atlántico; por el Sur, con Luquillo Beach Development; por el Este, con Reparto Luquillo Beach; y por el Oeste, con el Caño Embarcadero y Balneario. La finca es de topografía llana y se encuentra vacante.
3. Las agencias consultadas se expresaron como sigue:
 - a. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, mediante comunicación del 20 de abril de 1999, informa que en el sector donde se pretende ubicar la propuesta, existen las facilidades de acueducto y alcantarillado sanitario; no obstante, la parte proponente deberá mejorar los sistemas existentes para poder servir a su proyecto.
 - b. La Autoridad de Energía Eléctrica, mediante comunicación fechada a 15 de abril de 1999, informa que esa Agencia no tiene objeción a que la Junta de Planificación apruebe la ubicación de la presente consulta.
 - c. La Autoridad de Carreteras y Transportación, mediante comunicación fechada a 21 de abril de 1999, informa y citamos:
 1. "Aún cuando el desarrollo propuesto no colinda con vías estatales, la construcción del mismo tendrá un impacto significativo en las carreteras del sector. Será necesario realizar mejoras geométricas en la intersección de la calle de acceso existente con la Carretera PR-193 y PR-3 de manera tal que se mejore el flujo



Continuación: Consulta Número 99-23-0705-JPU

- vehicular en este sector (isletas canalizadoras, alineación de calles de accesos o caminos municipales en su intersección con la carretera estatal, mejoras o instalación de sistemas de semáforos, mejoras de radios de curvatura entre otras obras). Se deberá considerar la construcción inclusive de una intersección a desnivel en la Carretera PR-3 como parte del desarrollo propuesto.
2. Se deberá consultar al Municipio de Luquillo con relación a los accesos por las vías municipales.
 3. El Reglamento de las Nuevas Competencias para Viabilizar el Desarrollo Urbano (Reglamento de Planificación Número 21) faculta a la Autoridad de Carreteras y Transportación a establecer un Programa de Exacción por Impacto, el cual conlleva que nuevos desarrollos deberán tener participación equitativa de los costos de infraestructura y los usos comunales diseñados para prestar servicio al nuevo crecimiento y desarrollo y así evitar efectos acumulativos negativos sobre la calidad de vida de los desarrollos existentes. Esto trae como consecuencia que el desarrollo de referencia estará sujeto al pago de una aportación.
 4. La aportación será calculada de acuerdo a las fórmulas del Reglamento 21. La cantidad será reportada a la Junta de Planificación tan pronto la tengamos disponible. Estos cálculos se harán cuando se sometan los planos corregidos y se tengan detalles adicionales de la magnitud del proyecto y su impacto a la infraestructura de transportación.
 5. Se incluirá en los planos del proyecto un plan para el control del tránsito (MOT por sus siglas en inglés) para cuando se construyan las obras en la carretera (ensanches, aceras y otros). Este plan incluirá todas las señales de tránsito, marcado de pavimento, conos, drones, barreras y otros dispositivos para el control del tránsito que se instalarán temporalmente para lograr un movimiento del tránsito seguro y eficiente, conforme se indica en la parte VI del Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito en las Vías Públicas de Puerto Rico.
 6. Estos comentarios a un desarrollo de 286 apartamentos tipo "walk-ups". Cualquier otro tipo de proyecto a desarrollarse en este predio de terreno, deberá ser sometido a esta Agencia para la revisión y endosos necesarios.



Continuación: Consulta Número 99-23-0705-JPU

Se deberán someter al Area de Planificación de esta Autoridad cuatro copias de los planos corregidos para la evaluación o endoso correspondiente. En los mismos se deberán incluir los detalles del ensanche, accesos, obras de desagües y cualquier otra obra que pueda impactar la vía estatal. Recordamos que los planos a someterse para poderlos procesar, deberán estar firmados y sellados por el profesional que los prepare.

Esta comunicación no constituye una autorización para comenzar obra de construcción alguna en el proyecto, por lo que se deberá cumplir con los requerimientos indicados en la misma, previo a obtener el permiso reglamentario en la Oficina Regional de San Juan de la Directoría de Obras Públicas. También deberá obtener el permiso de construcción ante la Administración de Reglamentos y Permisos, según establecido en el Tópico 4, Incisos 11.02 y 11.03 del Reglamento para la Certificación de Planos de Construcción del Departamento de Transportación y Obras Públicas.”

- d. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, mediante comunicación fechada a 6 de septiembre de 2000, informa y citamos:
- “El proponente deberá someter en etapa subsiguiente, el plano de mensura del proyecto, con los puntos establecidos tanto en el plano como sobre el proyecto, para certificar el límite del terreno con la zona marítimo terrestre.
 - Deberá cumplir con el Reglamento #3, Sección 15 (Manejo de Aguas Pluviales). Las aguas pluviales no deben descargar hacia el manglar, el mismo deberá ser dirigido al canal tributario de la Quebrada Mata de Plátano. Cualquier obstrucción o interferencia como el flujo libre del agua através del canal, alteraría la condición hidráulica del mangle.
 - En vista de que el área es frecuentada por tortugas marinas, se deberán seguir todas las medidas de mitigación expresadas en el Anejo “C” de los documentos sometidos para evitar el impacto a las tortugas marinas.
 - Parte de los terrenos ubican en zona inundable 1-M, por lo que se deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento de Zonas Susceptibles a Inundaciones de la Junta de Planificación.
 - Se deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento Número 17 de Planificación (Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costas de PR).



Continuación: Consulta Número 99-23-0705-JPU

- Deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento de Planificación Número 25 (Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico). El Reglamento dispone, entre otras cosas, que la momento de someter el proyecto ante la consideración de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) se deberá someter un documento que incluya la información presentada en el anejo de esta comunicación.
 - Deberán obtener de la Junta de Calidad Ambiental el Permiso para el Control de Erosión y Sedimentación para minimizar la erosión hacia los cuerpos de agua cercanos al proyecto. Además, se deberá obtener cualquier permiso requerido por esa Agencia para realizar el proyecto o actividad.
 - Se deberá establecer una zona de amortiguamiento de 10 metros a partir del límite certificado en la Determinación de Jurisdicción, aprobada por el Cuerpo de Ingenieros del área de mangle."
- e. El Gobierno Municipal de Luquillo, mediante comunicación fechada a 18 de marzo de 1999, informa endosa condicionado.
- f. El Instituto de Cultura Puertorriqueña, mediante comunicación fechada 21 de diciembre de 1999, informa que requiere del mencionado proyecto una evaluación arqueológica Fase IA.
4. A base de un estudio del sector por medio de mapas topográficos, archivo gráfico y mapa de catastro, se ha determinado que el sector está desarrollado y que la consulta propuesta armoniza con el desarrollo existente.
5. La Junta de Calidad Ambiental, mediante comunicación fechada a 17 de octubre de 2000, informa que se ha cumplido con la fase de evaluar el posible impacto ambiental de la acción propuesta, de acuerdo con el Artículo 4 © la Ley 9 del 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como Ley Sobre Política Pública Ambiental.

En armonía con las anteriores determinaciones de hechos se llega a las siguientes:

CONCLUSIONES DE DERECHO

1. Los terrenos objeto de consulta están comprendidos dentro de un Distrito R-1, según el Mapa de Zonificación del Municipio de Luquillo.
2. La Sección 11.02 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, (Reglamento de Planificación Número 4), con vigencia del 5 de noviembre de 2000, establece los usos permitidos en un Distrito R-1 y, entre otros, no se establece el uso propuesto mediante este proyecto específico.

No obstante, la Sección 81.02 de dicho Reglamento establece que la Junta podrá considerar de los tipos de proyectos que se indican en esta Sección, solos o combinados, independientemente del distrito en que se propogan sin que se considere una variación a las disposiciones reglamentarias aplicables.



Continuación: Consulta Número 99-23-0705-JPU

3. La Sección 2 sobre Definiciones del referido reglamento establece la definición de Desarrollo Extenso: Comprende los desarrollos residenciales para veinte (20) o más familias o solares en pueblos o áreas con una población urbana censal menor de diez mil (10,000) personas; treinta (30) o más familiar o solares en pueblos o áreas con una población urbana censal entre diez mil (10,000) a cuarenta mil (40,000) personas o cuarenta (40) o más familias o solares en pueblos o áreas con una población urbana censal sobre cuarenta mil (40,000) personas, conforme a los resultados del último Censo Poblacional, o el desarrollo de facilidades comerciales, industriales, institucionales o recreativos que excedan veinte mil (20,000) pies cuadrados de construcción o en terrenos que excedan la cabida máxima permitida para un cambio de zonificación.

El proyecto propuesto comprende el desarrollo de un proyecto residencial de 604 unidades en una finca con cabida de 41.078 cuerdas. Por lo que el mismo cumple con la definición de Desarrollo Extenso.

4. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento para Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación con vigencia del 12 de noviembre de 1999, compete a la Junta tramitar el desarrollo como consulta de ubicación.
5. La consulta propuesta está en armonía con los Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico, con vigencia del 31 de octubre de 1995.
6. La Ley Orgánica de la Junta de Planificación, Ley Número 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada, en el Artículo 11, Inciso 14, autoriza expresamente a la Junta a " hacer determinaciones sobre usos de terrenos dentro de los límites territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con sujeción a las normas y requisitos consignados en esta ley o cualquier otra ley aplicable para tales casos".

ACUERDO

Esta consulta de ubicación ha sido examinada y analizada por esta Junta a la luz de la información suministrada por el Proponente, de las disposiciones de leyes, reglamentos y normas de planificación vigentes, y del resultado del estudio desde el punto de vista ambiental. También se ha dado disponibilidad de terrenos apropiados para la construcción de viviendas y otros usos en el área que comprende el proyecto propuesto.

La consulta fue considerada por esta Junta de Planificación, quien acordó que es viable el desarrollo de los terrenos anteriormente descritos para el uso propuesto, condicionado a los siguientes señalamientos y recomendaciones, los cuales habrán de tomarse en consideración al prepararse y etapa que será determinada por la Administración de Reglamentos y Permisos:

1. Se autoriza un proyecto residencial multifamiliar que consiste de 286 apartamentos (95 de tres (3) habitaciones y 191 de dos (2) habitaciones).
2. La Administración de Reglamentos y Permisos determinará cuál será la primera etapa en el trámite del proyecto, la cual deberá cumplir con todas las disposiciones de leyes, reglamentos y normas de planificación vigentes y aplicables, así como con las normas de dicha Administración.
3. Deberá cumplir con las siguientes recomendaciones de la Junta de Calidad Ambiental:
 - a. Previo a dar comienzo a la construcción o efectuar algún movimiento de tierra, deben obtener de esa Junta los siguientes permisos:
 - Permiso de Fuente de Emisión (PFE) para el polvo fugitivo durante la fase de construcción.



Continuación: Consulta Número 99-23-0705-JPU

- Para realizar una Actividad Generante de Desperdicios Sólidos (Formulario DS-3).
 - Permiso para el Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación.
- b. Durante la fase de construcción, deberán tomar las medidas necesarias para evitar que residuos de sustancias orgánicas e inorgánicas tales como: aceites, combustibles otras sustancias químicas, puedan ser arrastradas por la escorrentía y ganen acceso a cualquier cuerpo de agua o al sistema pluvial.
- c. Coordinar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para las obras de Control de Inundaciones, así como para la Faja de Seguridad (green belt) a lo largo del Cuerpo de Agua adyacente al proyecto.
- d. En el caso de instalar, reemplazar o cerrar algún tanque para almacenar combustible deberán obtener los correspondientes permisos del Area de Calidad de Agua de esa Junta.
- e. Deberán mantener los camiones de carga que se utilicen para transportación material, desechos de relleno y/o de construcción cubiertos con toldos, mientras estén en movimiento para evitar generación de emisiones de particulado.
- f. Las emisiones de polvo fugitivo que se generan durante la fase de construcción del proyecto deberán ser minimizadas o controladas utilizando las siguientes medidas:
1. Mantener el área húmeda durante la etapa de acondicionamiento del terreno.
 2. Cumplir con la Regla 404 (polvo fugitivo) del Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica.
- g. El almacenaje, manejo y disposición de los desperdicios sólidos a generarse durante la fase de de construcción y operación del proyecto, debe realizarse en conformidad con la reglamentación vigente.
- h. Durante la fase de construcción y operación del proyecto, se debe cumplir con el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, en lo relacionado al nivel de sonido máximo permitido.
- i. Deberán consultar con el Cuerpo de Ingenieros del Departamento del Ejercito de los Estados Unidos, para determinar si es necesario obtener un permiso conforme a la Ley de Rios y Puertos del 1899 y la Sección 404 de la Ley Agua Limpia (Clean Water Act).
- j. El proponente deberá someter en etapa subsiguiente, el plano de mensura del proyecto, con los puntos establecidos tanto en el plano como sobre el proyecto, para certificar el límite del terreno con la zona marítima terrestre.
- k. Deberá cumplir con el Reglamento #3, Sección 15 (Manejo de Aguas Pluviales). Las aguas pluviales no deben descargar hacia el manglar, el mismo deberá ser dirigido al canal tributario de la Quebrada Mata de Plátano. Cualquier obstrucción o interferencia con el flujo libre del agua através del canal, alteraría la condición hidráulica del mangle.



Continuación: Consulta Número 99-23-0705-JPU

- l. En vista de que el área es frecuentada por tortugas marinas, se deberán seguir todas las medidas de mitigación expresadas en el Anejo "C" de los documentos sometidos para evitar el impacto a las tortugas marinas.
 - m. Parte de los terrenos ubican en zona inundable 1-M, por lo que se deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento de Zonas Susceptibles a Inundaciones de la Junta de Planificación.
 - n. Se deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento #17 de Planificación (Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costas de PR).
 - o. Deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento de Planificación Número 25 (Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico). El Reglamento dispone, entre otras cosas, que la momento de someter el proyecto ante la consideración de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) se deberá someter un documento que incluya la información presentada en el anejo de esta comunicación.
 - p. Se deberá establecer una zona de amortiguamiento de 10 metros a partir del límite certificado en la Determinación de Jurisdicción, aprobada por el Cuerpo de Ingenieros del área de mangle.
 - q. De no poder conectar el proyecto en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, debe enmendar dicho documento.
4. Se cumplirá con los requerimientos de las agencias gubernamentales concernidas.
5. La Administración de Reglamentos y Permisos determinará cuál será la próxima etapa en el trámite del proyecto, la cual deberá cumplir con todas las disposiciones de leyes, reglamentos y normas de planificación vigentes y aplicables, así como con las normas de dicha Administración.
6. Se cumplirá con la disposiciones del Reglamento de Planificación Número 25, Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico, con vigencia del 26 de noviembre de 1998.
7. El movimiento de tierra a llevarse a cabo deberá mantener los rasgos topográficos lo más posible y limitarse el mismo a la porción de terreno que se considere en la aprobación del plano de construcción. Durante esta etapa se deberá mantener el área húmeda para evitar la generación de polvo fugitivo.
8. Se depositarán los desechos de materiales de construcción en vertederos autorizados por la Junta de Calidad Ambiental.
9. Se mantendrán los camiones de carga que se utilicen para transportar material de relleno y/o de construcción cubiertos mientras estén en movimiento para evitar generación de materia particulada.
10. Se observará el período de operación que establece el Reglamento para la Prevención y el Control de la Contaminación por Ruido para actividades de construcción de esta naturaleza.
11. Los vehículos y maquinaria a utilizarse en el proyecto deberán recorrer las rutas de acceso lo más distante posible de los planteles donde se encuentran realizando labores docentes y áreas clasificadas como zonas de tranquilidad ("Quiet Zones").



Continuación: Consulta Número 99-23-0705-JPU

12. Cumplir con el Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costas de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Número 13).
13. Se deberá proveer un 10% adicional de estacionamiento de los requerimientos por Reglamento, lo cual se dedicaran para visitantes y rotulados para estos fines.

Los señalamientos anteriores se han hecho a base de la información disponible en estos momentos. No obstante, la Administración de Reglamentos y Permisos podrá hacer requerimientos adicionales que sean necesarios en el futuro, bien sea por situaciones que se desconocen ahora o imprevistas que pudieran surgir durante el desarrollo del proyecto en sus distintas etapas.

A base de las Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, en virtud de las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas de planificación vigentes, esta Junta de Planificación de Puerto Rico, **APRUEBA** la Consulta Número 99-23-0705-JPU para la ubicación de un proyecto residencial multifamiliar en el Barrio Mata Plátano del Municipio de Luquillo.

DISPONIENDOSE: que: (1) la acción tomada por esta Junta sobre la consulta no implica la aprobación de la etapa subsiguiente correspondiente, la cual deberá someterse a la consideración de la Administración de Reglamentos y Permisos dentro del periodo de vigencia de este informe; (2) esta aprobación tendrá una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de notificación de este informe; (3) de no someterse la etapa subsiguiente en la Administración de Reglamentos y Permisos dentro del término de vigencia establecido la consulta quedará AUTOMATICAMENTE ARCHIVADA para todos los efectos legales; (4) cualquier cambio en la cabida de los terrenos como resultado de una revisión de la mensura, que se mantenga dentro de un 5% de la cabida informada en la presente consulta, se podrá corregir en los planos correspondientes y presentar ante el Registro de la Propiedad sin que medie una resolución expresa de esta Junta a tales fines.

DISPONIENDOSE, que cualquier parte afectada por esta Resolución podrá radicar una **Moción o Solicitud de Reconsideración** en la Secretaría de esta Junta dentro de un término de veinte (20) días contados a partir del archivo en autos de la notificación de esta Resolución. El solicitante deberá enviar copia de tal escrito por correo certificado y acuse de recibo a todas las partes que hayan intervenido en los procedimientos y a la Administración de Reglamentos y Permisos. Los interventores tendrán diez (10) días naturales contados a partir de la notificación para expresarse sobre la Solicitud de Reconsideración. Si no lo hicieron dentro del término establecido, se entenderá que renuncian a su derecho de réplica.

La Junta dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha Solicitud de Reconsideración deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar recurso de Revisión Judicial comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. Si la Junta acoge la Solicitud de Reconsideración deberá resolver la misma dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de dicha solicitud. El término de treinta (30) días para solicitar Revisión Judicial comenzará a contarse desde la fecha en que se archiva en autos una copia de la notificación de la Resolución de la Junta resolviendo definitivamente la Solicitud de Reconsideración, cuya resolución deberá ser emitida y archivada en autos.

Si la Junta dejare de tomar alguna acción con relación a la Solicitud de Reconsideración dentro de los noventa (90) días de haber sido acogida bajo estudio, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la Revisión Judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días, salvo que la Junta, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días prorrogue el término para resolver por un periodo que no excederá de treinta (30) días adicionales.

De no optarse por el procedimiento de Solicitud de Reconsideración antes expuesto, la parte afectada podrá, dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del archivo en autos de esta Resolución, de así interesarlo, presentar Recurso de Revisión Judicial ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la Sección 3.15 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada.



Continuación: Consulta Número 99-23-0705-JPU

NOTIFÍQUESE: A las partes cuyos nombres y direcciones se mencionan a continuación: Arq. Estevés Pérez, 527 Sergio Cuevas, San Juan, PR 00918; Pontezuela Development, Box 191937, San Juan, PR 00919; Irma Pereyo, PO Box 697, Luquillo, PR 00773. Notifíquese además, copia de cortesía a todas las personas cuyos nombres y direcciones obran en el expediente administrativo.


JOSE R. CABALLERO MERCADO
Presidente

CERTIFICO: Que he notificado copia fiel y exacta de la presente resolución, bajo mi firma y el sello oficial de esta Junta, a todas las partes mencionadas en el Notifíquese habiendo archivado el original en autos.

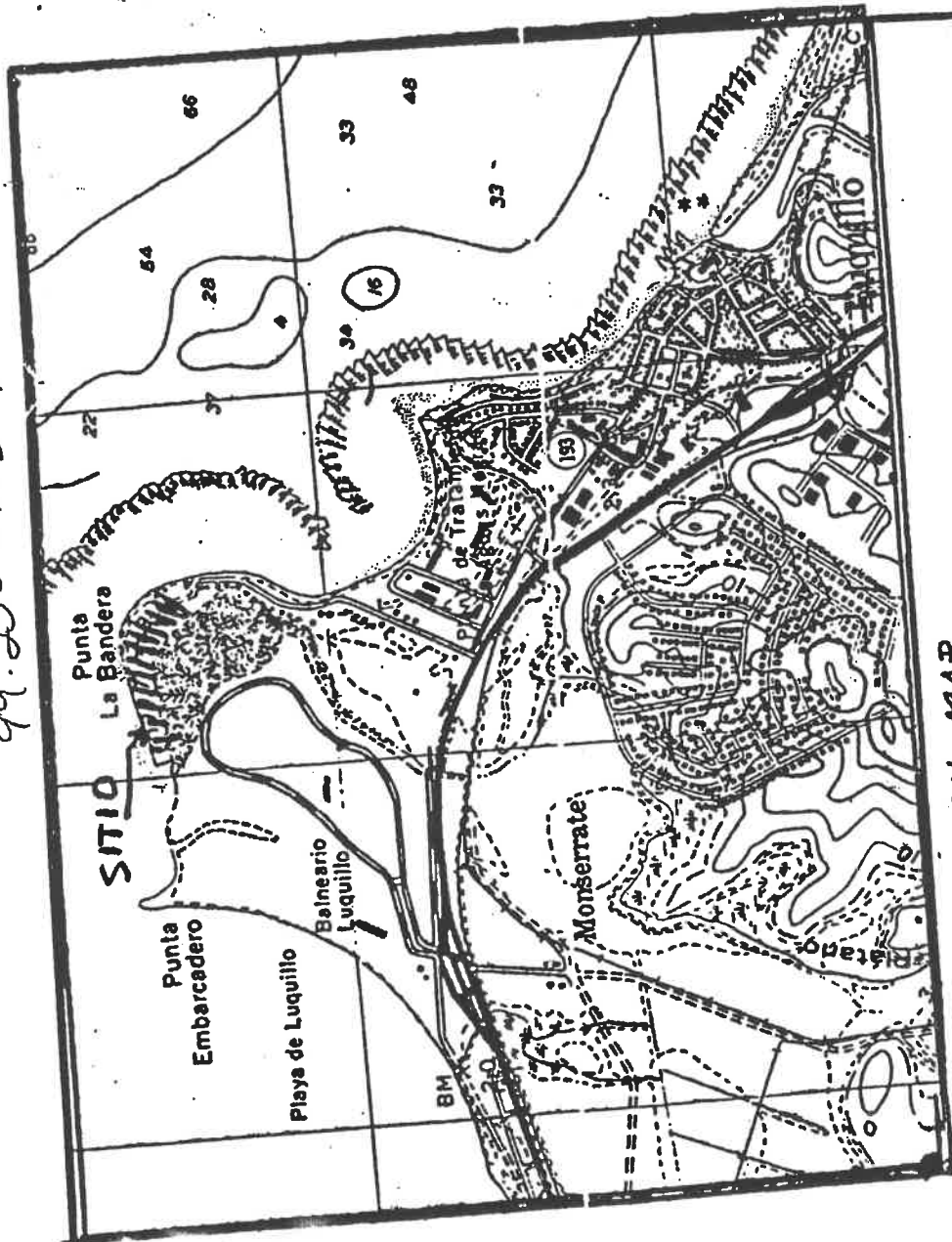
En San Juan, Puerto Rico, hoy

22 NOV 2000


Max L. Vidal Vázquez
Secretario



99.23-0705-7P4



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE PLANIFICACION



LOCATION MAP

x -0.49



x -0.60

x -0.51

x -0.44

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

582

x 1.2

x 1.46

x 1.48

x 0.71

x 0.04

x 0.86

x 1.34

x 0.05

x -0.09

x 0.07

x 0.65

x 0.65

x 0.65

x 0.65

x 0.65

x 0.65

x 0.65

x 0.65

x 0.65